VPRAŠANJA – Gospodarsko pravo

1.Kdo ali kaj ureja obligacijska razmerja?
- obligacijsko razmerje ureja obveznostno razmerje med upnikom in dolžnikom

2. Kdaj je pogodba sklenjena?
- pogodba je sklenjena ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavnih delih pogodbe

3. Kakšna mora biti obveznost pri prisilnem pobotu poleg tega da je vzajemna?
-istovrstna, zapadla, iztožljiva

4. Kako dolgo lahko zahtevaš ničnost?
- ničnost se lahko uveljavlja ne glede na to, koliko časa je poteklo od sklenitve pogodbe, ker pravica do uveljavitve ničnosti ne ugasne

5. Ali je mogoč prenos celotne pogodbe na 3.osebo?
-da
6. Tisti, ki je aro vložil na izpolni pogodbe, kaj lahko stori druga oseba?
- druga oseba sme zahtevati: -> izpolnitev pogodbe
-> povrnitev škode
->zadovoljite se s prejeto aro

7. Kakšno funkcijo imam komisionar?
-komisionar se zavezuje da bo v svojem imenu račun komitenta opravil enega ali več poslov. Opravlja posle v svojem imenu. Obveznosti: sklenitev pogodbe, skrbnost dobrega gospodarstvenika, hraniti blago,…

8. Katere so bistvene sestavine za prodajo na obroke?
- skupni znesek vseh obročnih odplačil, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter roki plačil

9. Med katerimi subjekti je gospodarska pogodba?
- med izvajalcem in naročnikom, mora biti sklenjena v pisni obliki

10. Cesija – če moraš obvestiti dolžnika?
-za odstop terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar ga mora upnik o odstopu terjatve obvestiti

11. Kaj je solidarno poroštvo?
- ko se porok zaveže kot porok in plačnik, odgovarja upniku kot glavni dolžnik, upnik pa lahko zahteva njeno izpolnitev bodisi od glavnega dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh

12. Če je pogodba sklenjena z zmotno kaj se zgodi?
- če je zmota bistvena lahko stranka ki je bila v zmoti, zahteva razveljavitev pogodbe. Če je pogodba razveljavljena ima druga poštena stranka pravico zahtevati povrnitev škode.

13. Kaj je pravna napaka?
- je napaka stvari. Ki je predmet prodajne pogodbe v tem smislu, da je le ta obremenjena s pravico neke tretje osebe.

14. Kaj ne spada pod subjektivno odgovornost?
-spada: protipravnost, škoda, vzročna zveza, krivda (obkroži tistega ki ne spada)

15. Kdaj se krivda predpostavlja?
- kadar govorimo o subjektivni odgovornosti

16. Naštej premoženjske/nepremoženjske škode?
- premoženjske: navadna škoda, izgubljen dobiček
- nepremoženjske: telesne in duševne bolečine, strah, okrnitev ugleda pravne osebe

17. Zakaj je določena pogodbena kazen?
- določena je za primer zamude

18. Kdaj lahko zahtevaš zamudne obresti, če veljajo za denarne posli?
- Zamudne obresti so denarni zneski, ki ga mora dolžnik plačati poleg glavnice upniku, če zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti. Upnik ima pravico do zamudnih obresti ne glede na to, ali je zaradi dolžnikove zamude pretrpel kakšno škodo ali ne.

19. Sestavine obročne prodaje?
-skupen znesek vseh obročnih odplačil, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter roki plačil

20. Temelji obligacijskega razmerja?
- pogodba, enostranski pravni posel, nastanek škode, neupravičena pridobitev

21. Veljavne oblike nepremoženjske škode?
- telesne in duševne bolečine, strah, okrnitev ugleda pravne osebe

22. Kakšno je obligacijsko razmerje?
-relativno

23. Kakšna je pogodba če je sklenjena pod prevaro?
- neveljavna, stranka lahko zahteva razveljavitev pogodbe tudi takrat, kadar zmota ni bistvena. Stranka ki je bila prevarana ima pravico zahtevati povrnitev škode ki jo je utrpela.

24. Kaj pomeni ko naslovnik molči
- če naslovnik molči, to pomeni da sprejema ponudbo. V primeru ko je naslovnik glede določenega blaga v stalni poslovni zvezi z ponudnikom šteje da je sprejel ponudbo ki se nanaša na takšno blago če je ni takoj ali v danem roku zavrnil.

25. Kje vse je določne a ničnost ali kje ni?
- po Iz je nična tista pogodba, ki nasprotuje ustavi, prislinim predpisom ali moralnim načelom razen v tej splošni določbi je ničnost pogodbe določena tudi v določbah:ničnost pogodbe zaradi predmeta, ničnost pogodbe zaradi podlage, ničnost pogodbe zaradi nedopustnega

nagiba, ničnost pogodbe zaradi poslovno nesposobne osebe, ničnost navidezne pogodbe, ničnost pogodbe zaradi neustrezne oblike pogodbe

26. Kaj spada v premoženjsko zavarovanje?
- Spada: proti požaru, proti gradbenim in montažnim škodam (pri gradnji), proti toči, vlomu, proti škodam pri prevozu blaga, proti razbitju stekla, proti poškodovanju in uničenju motornih vozil (kasko).

27. Kakšna mora biti oblika pogodbe?
- v kakršni koli obliki, razen če je v zakonu drugače določeno

28. kdaj prodajna pogodba velja?
- cena in stvar

29. ničnost izpodbojnost……..?
- izpodbojnost

30. Kaj ne spada v odškodninske obveznosti?
- poslovna sposobnost

31. katero načelo ne spada v načelo »OP«?
- hierarhičnosti

32. Kaj je gosp. pogodba?
- pogodba med gosp. subjekti

33. Kdaj se molk šteje, da je ponudba sprejeta?
- če sta stranki v stalni poslovni zvezi

34. Kdaj lahko upnik terja zamudne obresti?
- Upnik ima pravico do zamudnih obresti ne glede na škodo ali ne

35. Kdaj velja prevzem dolga?
- če upnik privoli

36. Kdaj pridobi kupec lastninsko pravico na stvari pri prodaji na obroke?
- ko mu je stvar izročena, razen če si upnik ne pridrži lastninske pravice

37. Kaj se šteje v škodo ko imajo subjekti odgovornost?
- naklep in malomarnost

38. Kaj je solidarno poroštvo?
- da lahko terja od upnika in poroka

39. Za katere obveznosti ne velja pogodbena kazen?
- za denarne obveznosti

40. Kaj je pravna napaka?

- tudi nekdo tretji ima pravico na stvari